



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



C01 41481/99

Nº 33

Corrientes, 23 de abril de 2025.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “MEZA, ALICIA BEATRIZ; GÓMEZ, CARLOS ROBERTO; PAVÓN, GUMERCINDO Y RAYCO S.R.L. C/ EMPRESA CONSTRUCTORA EVISA S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA”, Expte. Nº 41481/99, Secretaría Nº 19;

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, en fecha 05.03.2025 se agrega presentación electrónica de la Sra. Ramona del Carmen Cañete, mediante apoderado, en virtud de la cual se presenta en autos y expresa que actualmente es poseedora del inmueble identificado como Lote 2 de la Manzana Nº 29, ubicado en la cuarta y quinta Sección del Paraje Lomas de esta ciudad, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble al Folio Real Nº 18243 y Adrema A1-052017-1 de la Dirección General de Catastro de Corrientes. Relata los antecedentes de dominio del bien y las sucesivas cesiones de derechos posesorios realizadas sobre el mismo. Señala que desde su adquisición de la posesión, la detenta en forma pública, pacífica, continua, ininterrumpida y con “animus domini”, también que ha realizado mejoras en el inmueble como la construcción de una vivienda y que recibe el trato de sus vecinos como única propietaria del predio. Refiere que ha promovido juicio de prescripción adquisitiva en el año 2018 bajo Expediente Nº 168045/18, el cual finalizó por declaración de caducidad; y que actualmente ha iniciado una nueva acción de prescripción en trámite por Expediente Nº 271520/25. Adjunta documental.

Por Proveído Nº 541 de fecha 14.03.2025 se corre vista a la Sindicatura, la cual contesta mediante escrito digital del 17.03.2025. Indica que el juicio de prescripción iniciado por Expediente Nº 168045/18 resultó caduco, y que con respecto al Expediente Nº 271520/25 no fue notificado, además de que no se observa actuación alguna en consulta por Sistema Iurix. Respecto de la documental mencionada acerca de la transmisión de derechos posesorios sobre el Lote Nº 2, refiere que sólo se acompañan copias simples y no sus originales, y que la mensura 25649 U que se adjunta data del año 2018. Entiende que, si bien la posesión que se invoca es anterior al concurso, no es así respecto del tiempo que se alude para el ejercicio del derecho a prescribir. Además, señala que se debe estar a lo dispuesto en las normas concursales, conforme a las cuales, ha concluido la oportunidad para que la presentante haga valer sus derechos. Aconseja que se continúe con el trámite de la subasta ordenada oportunamente. Mediante Providencia Nº 866 del 04.04.2025 se

llaman AUTOS PARA RESOLVER.

II.- Que, del examen de las constancias de la causa, se advierte que en el marco de este proceso de quiebra de la Constructora Evisa S.A., era necesario cumplir una serie de recaudos previos a dictar la orden de subasta del inmueble en cuestión.

A tal fin, mediante Auto N° 55 del 04.02.2025 se dispone lo siguiente: *“(...) En cuanto a los restantes LOTES N°2, 3, 4, 5, 6, se verifica la existencia de construcciones realizadas en dichos predios, como así también ocupantes en los mismos, por lo tanto se HACE SABER que deberán éstos últimos acreditar en su caso la documental oportunamente exhibida al oficial de justicia interviniente y a la sindicatura, o indicada por cada uno de ellos, a los fines de evaluar el título y la calidad que revisten, o en su caso informar sobre el estado procesal de la Prescripción adquisitiva señalada. En razón de ello, INTÍMASE a los Sres. Blanco Zalazar Pablo Antonio DNI N°11.465.913 y/o su esposa Sra. Cañete Ramona del Carmen DNI N°23.076.459, ocupantes del Lote N°2, Sra. Ramona del Carmen Lovato, ocupante de los Lotes N°3/4/5- a que comparezcan en estas actuaciones, a dichos efectos, todo ello en el término de diez (10) días, y bajo apercibimiento de continuar con el trámite liquidatorio del inmueble antes individualizado (...).”* En fecha 14.02.2025 se agrega digitalmente constancia de libramiento de cédulas, y en fecha 21.02.2025 se agregan las mismas debidamente diligenciadas.

En fecha 06.03.2025 la Sra. Ramona del Carmen Cañete se presenta, conforme lo ya relatado en forma precedente, manifestando que ejerce la posesión continua, pacífica e ininterrumpida del lote antes identificado, relatando una serie de actos posesorios, como así también acerca de su calidad de última cesionaria de los derechos posesorios transmitidos en forma sucesiva, con causa en el Boleto de Compraventa suscripto por Constructora Evisa S.A. y la Sra. Nicolasa Vera en el año 1990. Adjunta copia de los sucesivos contratos de transmisión de la posesión, como así también, copia de Mensura N° 25649 “U” del 07.10.2015.

Asimismo, expresa haber promovido un juicio de prescripción por Expediente N° 168045/18, finalizado por caducidad de la instancia; y en cuanto a la iniciación de un nuevo trámite de prescripción adquisitiva en relación al bien objeto de la presente liquidación, refiere que se ha formado Expediente N°271520/25. Con respecto a estas últimas actuaciones, del cotejo de las mismas a través del Sistema Iurix se puede apreciar que fueron iniciadas en fecha 28.02.2025, es decir, claramente en fecha posterior al auto de quiebra, por lo que la iniciación de la causa de prescripción adquisitiva carece de relevancia en el presente proceso.



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

III.- Que, en el análisis de la cuestión traída a resolver, cabe tener presente que el decreto de quiebra fue dispuesto por Resolución N° 416 del 14 de junio de 2000 a fs. 64/68, ordenando la realización del pasivo en su punto 9). La misma se ha notificado mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes, que obra a fs. 201/226, a partir de la cual tiene efecto “erga omnes”. Se ha dispuesto la verificación de crédito en fecha 09.02.2001 mediante Resolución N° 30 obrante a fs. 418/426, y se presentó el informe general a fs. 599/601 en fecha 08.03.2001, con lo cual la determinación de la composición del activo y del pasivo del fallido se encuentra consolidada.

Respecto de la posesión que alega la Sra. Cañete, surge de su presentación que la misma tiene su origen en una cesión de derechos posesorios realizada a su favor por parte de la Sra. María Rosa Heisser en fecha 20.08.2015 respecto del Lote N° 2, conforme instrumento con certificación notarial de firmas que se adjunta. Ésta última, la Sra. Heisser, lo hace en calidad de cedente por causa de una serie de cesiones de derechos posesorios ocurridos desde el año 2001, fecha en que la Sra. Nicolasa Vera transmite los derechos posesorios que detentaba en virtud de Boleto de Compraventa celebrado con la fallida Constructora Evisa S.A. en fecha 10.01.1990. De todos estos dichos acompaña documental consistente en copia simple de los instrumentos respaldatorios.

Con relación a la cesión de derechos, se ha expresado que: *“(...) la transmisión de las obligaciones (o de los derechos) se produce con la sustitución de alguno de los sujetos de la relación jurídica obligacional; supone una sucesión o transmisión en la calidad de acreedor o deudor, permaneciendo intacta la relación en sí misma.”* (Alterini, Jorge H., *Código Civil y Comercial Comentado. Tratato Exegético*, Ed. La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, p. 925). *“La cesión (...) implica siempre un acto voluntario, un contrato (...) no es lo mismo hablar de cesión de créditos, que de cesión de derechos, puesto que ésta última comprende, en tanto que género, además de la cesión de derechos creditorios u obligacionales, la cesión de derechos reales (respetando siempre en cuanto a su constitución se refiere, la doctrina del título y modo y, de ser necesario, la inscripción del mismo).”* (Alterini, *op. cit.*, p. 926-928).

En función de lo expuesto, en el particular, de acuerdo al cotejo de las documentaciones acompañadas, surge que el primer negocio jurídico celebrado por la fallida en 1990 destinado a transmitir la propiedad, consistió en una promesa de venta a través del boleto suscripto por la fallida con la Sra. Vera, sin embargo no se llegó a perfeccionar la transmisión de la titularidad. Posteriormente, acontece una sucesión de cesiones de derechos posesorios, en las que los cesionarios se colocan en la misma posición del

adquirente del Boleto.

Al respecto, el Art. 146 de la L.C.Q. en su segunda parte establece: *“Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el comprador hubiera abonado el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del precio. El juez deberá disponer en estos casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente (...).”* La doctrina entiende que *“la norma no quedaría limitada al caso de la compraventa sino que podría extenderse sin cuestionamientos a la permuta, cesión de créditos, leasing o la dación en pago, entre otros casos. Y ello es así porque la norma, tanto la del ordenamiento civil como la de la ley concursal, resultan aplicables a toda transferencia de dominio de inmuebles que se haga a través de un instrumento privado sin llegar a perfeccionarse el dominio a través de la escritura pública. La ley pretende proteger a todo adquirente de inmuebles que cumpla con los recaudos exigidos.”* (Graziabile, Darío J., *Régimen Concursal. Ley 24.522 Actualizada y Comentada*, Tomo III Arts. 77 a 176, Ed. Abeledo Perrot, 2014, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 630). Por ello, la normativa referida es de plena aplicación a este caso en concreto.

La disposición legal arriba transcripta contiene una excepción a uno de los efectos de la quiebra que es la resolución contractual. Dado el carácter restrictivo con el que se debe merituar una situación excepcional, es necesario que se cumplan los recaudos exigidos por la norma en cuanto a la prueba por escrito, donde conste la firma del fallido; la adquisición de buena fe fuera del período de sospecha de la quiebra; y el pago de al menos el veinticinco por ciento (25%) del precio del bien, representativo de una parte significativa de su valor, que justifique su exclusión del dividendo para no ocasionar un perjuicio relevante al adquirente.

Complementa lo expuesto, el precepto contenido en el Art. 1171 del Código Civil y Comercial Nacional en cuanto versa: *“Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública (...).”* Es decir que, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de fondo, se requiere un elemento adicional para que el boleto sea oponible y es indagar acerca de su verdadera fecha.

En virtud de lo expuesto, se observa de las documentales aportadas por la Sra. Cañete, que el primer instrumento privado del que surge el Boleto de Compraventa celebrado entre la fallida Constructora Evisa S.A. y la Sra. Nicolasa Vera, cuenta con la



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

Certificación Notarial de firmas de fecha 10.01.1990 según copia de Acta Notarial de Certificación N° 211, F° 211, Libro III, perteneciente a la Esc. Gladys Edith Scarazzini de Carabajal. También se comprueban los demás requisitos que debe reunir el Boleto: Fue concertado el 10 de enero de 1990, es decir en una fecha anterior a la declaración de quiebra (14.06.2000). Se trata de un instrumento escrito firmado por la firma fallida (debidamente representada en ese acto). En cuanto a la posesión del bien, de la lectura de la cláusula cuarta del boleto se desprende que la posesión es otorgada al adquirente desde la fecha de la operación. Respecto del pago del precio, la cláusula segunda del instrumento establece que se paga en ese acto, de contado y en efectivo, por el precio total de \$32.500,00 (comprensivo de los 13 lotes adquiridos, entre ellos el Lote 2).

Además de ello, los posteriores instrumentos de cesión aportados en formato digital a esta causa, también se encuentran certificados notarialmente en cuanto a las firmas insertas en los mismos, y se comprueba que se ha abonado el total del precio convenido por cada cesión realizada, por lo que se configura la subrogación de los sucesivos cesionarios, en la posición que detentaba la primer adquirente en virtud del Boleto de Compraventa.

La doctrina tiene dicho que: *“El cumplimiento de la prestación a cargo del comprador (pago total del precio) y la principal correspondiente al vendedor ahora fallido (entrega de la cosa), hace que la prestación debida por el vendedor (escrituración) se refiera a un bien no disponible en el patrimonio del quebrado y por lo tanto ajeno al desapoderamiento. El contrato de compraventa, en esta hipótesis, se encuentra firme y debe ser considerado definitivo al que sólo le resta un recaudo formal que hace al modo de adquisición del dominio.”* (Graziabile, Darío J., *op. cit.*, p. 639).

En función de lo expuesto, se encuentra acreditado el Boleto celebrado entre Constructora Evisa S.A. y la Sra. Vera, respecto del cual se han instrumentado sucesivas cesiones de derechos sobre la posición de la Sra. Vera en dicho negocio jurídico, resultando comprobado que en relación al Lote N° 2 la última cesionaria es la Sra. Ramona del Carmen Cañete. Por todo ello, entiendo que el mencionado Boleto resulta oponible únicamente respecto del Lote N° 2 de la Manzana 29, en este proceso de quiebra de la Firma Constructora Evisa S.A., quien figura en la actualidad como titular registral del mencionado bien al Folio Real N° 18243, y corresponde proceder a la exclusión del Lote N° 2 del activo a liquidarse en la presente causa.

IV.- Por último, en lo referente a la obligación de escrituración, de acuerdo a lo normado por los Arts. 146 de la L.C.Q. y 1171 del Código Civil y Comercial de la Nación, estando reunidas las condiciones legales requeridas en cuanto al cumplimiento de las

prestaciones, y existiendo posibilidad material y jurídica para su otorgamiento, estimo que corresponde instar a la Sra. Ramona del Carmen Cañete a que inicie el pertinente trámite a fin de obtener la escritura traslativa del dominio del bien inmueble del cual detenta actualmente la posesión.

V.- En cuanto a la imposición de costas, de acuerdo a la forma en que se resuelve la cuestión y el hecho de que los presentantes podían creerse con derecho a efectuar los planteos esgrimidos, considerando que deben imponerse por su orden.

Por ello,

RESUELVO:

1º) EXCLUIR de la masa de bienes a liquidarse en las presentes actuaciones, al Lote N° 2 de la Manzana 29 del inmueble propiedad de la fallida, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Corrientes, al Folio Real Matrícula N° 18.243 Capital-A.

2º) INFORMAR a la Señora Ramona del Carmen Cañete, DNI *N°23.076.459*, *ocupante del Lote N°2* que deberá iniciar el correspondiente trámite de escrituración a fin de obtener el perfeccionamiento de su título.

3º) Con costas por su orden.

4º) INSÉRTESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTÚNEZ
Juez
Juzgado Civil y Comercial N°9
Corrientes

STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO
Abogada - Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes



Provincia de Corrientes
Poder Judicial